

- 광주전남지역본부 김종우 차장(4급)은 2017. 2. 1.부터 국유재산 관리업무를 수행하면서
- 위 지역본부가 관리하는 국유재산은 상당수가 소규모 농경지라는 특색¹⁾에 착안하여 농업직불금 제도를 활용한 무단점유 해소 방안을 강구함
 - 또한, 공사에서는 매년 농림축산식품부로부터 국유지에 대한 농업직불금 지급자료를 제공받아 무단점유자 파악에 활용하고 있으나, 무단점유 재산은 농업직불금 지급대상에서 제외되므로 이를 활용하는 방법이 제한적임을 인지함
- 이에, 위 직원은 2018. 5. 31. 국유지와 일단으로 경작되고 있는 국유지 인접 사유지에 대한 농업직불금 수령자가 국유지 무단점유자와 같을 것이라는 사실에 착안하여 관련 지방자치단체(10개 면사무소)에 인접 사유지 농업직불금 수령자에 대한 정보를 요청하였고
- 자료제공에 소극적인 지방자치단체에 「공사법」 제36조(자료 제공의 요청)²⁾ 및 「농업소득의 보전에 관한 법률」 제31조

1) 17년말 기준 광주전남지역본부 소관 점유자 미확인 재산 중 경작용 재산이 전체 6,770필지 중 3,162필지로 47%차지

2) 제36조(자료 제공의 요청) ① 공사는 국가, 지방자치단체, 「국민연금법」에 따른 국민연금공단, 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험공단 및 「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체에 제26조제1항제1호, 제2호, 제4호, 제9호, 제10호 또는 제16호(같은 항 제1호, 제2호, 제4호, 제9호 또는 제10호의 업무에 부대하는 업무에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에 따른 업무 수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.

(직접지불제도 관련 정보의 공개 및 보호)³⁾를 근거로 공사는
개인정보⁴⁾를 요청할 수 있는 정당한 권한이 있음을 설득하였음

- 이후, 2018. 6. 5. 부터 2018. 8. 10. 까지 장흥군 관내 10개
면사무소로부터 변상금 부과에 필요한 농업직불금 수령자의
세부정보를 받아 무단 점유자를 파악하고 그에 따른 46건(4백만 원)의
변상금을 부과하는 한편
 - 이를 지역본부 국유재산 업무 담당자들에게 전파하여 지역본부
소관 점유자 미확인 무단점유 농경지 1,102건(광주전남지역본부
농경지 점유자 미확인 무단점유재산의 35%, 2018. 8. 31. 기준)에
대한 무단 점유자를 파악하고 477백만 원의 변상금을 부과하였음
- 위와 같이, 위 직원은 국유지 인접 사유지의 농업직불금 수령자
정보 등을 수집·활용하는 등 적극적인 업무수행으로 국유재산
무단점유 해소 및 국고수입 증대에 기여하였음

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 농업직불금 제도를 적극적으로 검토
및 활용하여 국유재산의 무단점유 해소 및 국고수입
증대에 기여한 김종우 차장대우(4급)에 대해 격려하고
해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

3) 제31조(직접지불제도 관련 정보의 공개 및 보호) ① 농림축산식품부장관은 농업소득보전직접지불금
지급의 투명성을 제고하기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 방법에 따라 매년 농업소득
보전직접지불금 신청자와 수령자의 정보 중 다음 각 호의 사항을 공개하여야 한다.

1. 농업인: 성명, 농지지번, 신청면적, 수령금액

4) 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처(휴대폰 번호), 직불금 수령연도 등